

0003680-25.2019.8.26.0358

Classe: Embargos de Terceiro Cível

Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Magistrado: ANDRE DA FONSECA TAVARES

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... e controle administrativo do tráfico de veículos por parte desse órgão.

Insista-se: a aquisição do direito real de propriedade já operou no instante anterior da tradição (art.1267 do CC). Por isso, na ausência de registro o alienante não ocupará o polo passivo de ações de indenização por ato ilícito, essa posição será do atual proprietário". (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0003680-25.2019.8.26.0358 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003680-25.2019.8.26.0358

Classe - Assunto:

Embargos de Terceiro Cível - Esbulho / Turbação / Ameaça

Embargante:

Thaís Tessaro de França

Embargado:

Elaine Cristina Viscardi Vieira - Semijoias Finas

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE DA FONSECA TAVARES

Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro propostos por Thaís Tessaro de França em face de Elaine Cristina Viscardi Vieira - SEMIJOIAS FINAS.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, passo a FUNDAMENTAR E DECIDIR.

Alega embargante ter adquirido o veículo VW/Gol da Sra. Rosângela, na data de 12/07/2019. O pagamento foi efetuado com uma entrada de R\$ 2.000,00 no ato da compra e R\$ 1.000,00 na data de 12/06/2019 e mais dois cheques de R\$ 750,00, sendo o último cheque compensado dia 24/09/2019. Ficou acordado que o recibo do veículo só seria entregue com a compensação do último cheque. Ocorre que, na data 21/08/2019, foi distribuído um processo de execução (nº 1003421-13.2019) contra a Sra. Rosângela, impedindo a transferência do automóvel para o nome da embargante. Em contrapartida impugna a embargada, que o veículo estava na posse da Sra. Rosângela no mês de agosto de 2019, no mês da propositura da ação. Alega que os

valores dos documentos juntados pelo embargante são contraditórios. Houve fraude da embargante.

Pois bem

O feito comporta pronto julgamento, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria "sub judice" não demanda a produção de outras provas e já se encontra nos autos a necessária prova documental.

Em primeiro lugar, lembre-se que para o Professor HAMILTON DE MORAES BARROS: "Os embargos de terceiro são uma ação especial de procedimento sumário, destinada a excluir bens de terceiro que estão sendo, ilegitimamente, objeto de ações alheias (...) mais se aproximam do mandado de segurança do que as ações possessórias. São uma ação mandamental, visando desfazer um ato de poder. Pouco importa seja o ato constritor provocado pelo particular exequente", contudo, para o mestre são considerados "verdadeira ação de restituição de posse, ora de prevenção ou de manutenção" (CPC, Forense, vol. IX).

Primeiramente, passo a análise da prova testemunhal.

Em audiência, Claudineia Cristina Moreira Viana, colega de trabalho, disse que não estava presente quando foi feita a negociação do veículo. Narra que falou para Thaisa que a Sra. Rosangela estava vendendo do carro. Não se recorda a data da negociação. Não tem conhecimento de ações de execução envolvendo o veículo. Que a Thaisa pagou o carro para Rosangela de forma parcelada. Alega que Rosangela falou que não encontrava o documento, por isso não entregou o documento. Que o recibo foi entregue a pouco tempo para Thaisa.

No caso dos autos, restou comprovado que a embargante adquiriu o veículo de boa-fé, uma vez que o veículo foi adquirido em 12/06/2019, antes da determinação do bloqueio e da distribuição da ação de execução que ocorreu em 19/07/2019 (fls. 27/31).

Ademais, quanto à posse e propriedade do bem móvel, esta se transmite pela tradição, dispensado o registro solene, pois a entrega do bem já contém publicidade para gerar efeitos erga omnes. Pode a tradição ser real ou simbólica, a real consiste na entrega do bem ao adquirente, já a tradição simbólica não consiste na entrega real do bem, mas algo equivalente.

Sobre o assunto, Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald, considera: "A tradição não se contenta com o acordo de vontades, sendo imprescritível a entrega da coisa, que pode ser real, simbólica ou ficta. Portanto, a partir da assinatura do recibo do Certificado de Registro do Veículo (CRV), acompanhado da entrega do automóvel, temos o título acrescido do modo aquisitivo. Nesse instante, transfere-se a propriedade ao adquirente, e conseqüentemente, toda a responsabilidade por eventuais ilícitos automobilísticos. Trocando em miúdos, o registro da aquisição o veículo no Detran servirá apenas para efeito de publicidade e controle administrativo do tráfico de veículos por parte desse órgão. Insista-se: a aquisição do direito real de propriedade já operou no instante anterior da tradição (art.1267 do CC). Por isso, na ausência de registro o alienante não ocupará o polo passivo de ações de indenização por ato ilícito, essa posição será do atual proprietário". (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: Direito Reais. V.5. 13th edição. Editora jusPODVM, 2017) (negrito nosso)

Dessa forma, apesar da embargante não possuir o CRV do veículo, a mesma possui sua posse, uma vez que houve a tradição real do bem.

No mais, o artigo 792 do Código de Processo Civil, inciso IV, dispõe sobre a fraude à execução que: "Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência".

Nesse Sentido, dispõe a Súmula nº 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Assim, para que caracterize fraude à execução, a transferência do bem deve ocorrer depois da citação, o réu no momento em que é citado prevê a sua insolvência e desfaz dos seu patrimônio a terceiros, o que gera prejuízo ao autor. No caso dos autos houve a tradição do bem na data de 12/06/2019, um mês antes da distribuição da ação, de forma que caberia à embargada demonstrar má-fé da adquirente,

comprovando que tinha ciência da pendência do processo, o que não ficou comprovado nos autos.

Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos dos presentes embargos de terceiro, para a retirada da constrição efetuada nos autos de nº 1003421-13.2019, consolidando a posse da embargante.

Sem sucumbência na espécie, em razão do disposto no artigo 55 da Lei 9099/95.

P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-se.

Mirassol, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA